Expunere de motive

Legea pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu

Incinerarea este o metodă periculoasă și cu un efect extrem de negativ asupra mediului în general și a cadrului de viață cotidian în special, întrucât produce noxe care afectează calitatea aerului, precum și dioxină și furani care prezintă riscuri pentru sănătatea umană. În plus, incinerarea produce la rândul său deșeuri. Prin urmare, activitatea de incinerare are un impact major asupra mediului, iar operatorii economici din domeniu trebuie să contribuie la compensarea efectelor, conform responsabilității asumate de România.

Astfel, în concordanță cu Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului[1], prevenirea și repararea daunelor aduse mediului trebuie să se pună în aplicare în conformitate cu principiul „poluatorul plătește". În acest sens, operatorul a cărui activitate a cauzat o daună asupra mediului sau o amenințare iminentă de producere a unei asemenea daune trebuie să răspundă financiar. Această prevedere are rolul de a-i determina pe operatori să adopte măsuri și să dezvolte practici menite să diminueze riscurile de producere a unor daune asupra mediului, astfel încât să se reducă expunerea la riscurile financiare asociate.

De asemenea, este necesar să avem în vedere și faptul că această taxă există și la nivelul altor state europene.

Introducerea acestei taxe are în vedere și faptul că Parlamentul României a adoptat recent Comm 43 venită din partea Comisiei Europene, prin care se recomandă această formă de taxare. Evoluția ulterioară a cuantumului taxei la incinerare este în directă corelație cu taxa la depozitare.

Prezenta propunere legislativă introduce obligativitatea pentru operatorii economici utilizatori de instalații de incinerare și coincinerare a deșeurilor de a plăti o taxă care să intre în bugetul Fondului pentru Mediu. În consecință, operatorii de incineratoare ar avea aceeași obligație ca și alți operatori din domenii cu impact asupra mediului.

Subliniem aici și faptul că incineratoarele de deșeuri nu sunt soluții de tratare a deșeurilor întrucât:

---

[1] *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035&from=EN, transpusă în România prin intermediul Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.*

- sunt soluții scumpe;
- creează obligația de a furniza deșeuri timp de 30 de ani la foc continuu, existând astfel pericolul de a fi obligați să ne transformăm în importatori de deșeuri;
- sunt o sursă de poluare a aerului cu dioxine, furani și microparticule;
- ard materie primă potențială pentru industrie, sabotând economia circulară;
- România produce prin alte metode mai multă energie electrică decât are nevoie și, în consecință, nu avem nevoie de incineratoare ca soluție pentru producerea de energie;
- pot constituii o piedică în atingerea țintelor de reciclare asumate în fața UE;
- sunt generatoare de potențiale situații de *infringement*.

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor adoptat la sfârșitul anului 2018 prevede construirea unui incinerator de mare capacitate, ceea ce arată direcția pe care au adoptat-o autorității în ciuda avertismentelor din partea specialiștilor. Perspectiva construcției de incineratoare ne obligă să luăm măsuri de minimizare a efectelor asupra mediului prin compensarea impactului. O taxă a activității de incinerare ar responsabiliza industria și ar contribui la bugetul destinat proiectelor de mediu.

Astfel, supunem prezenta propunere legislativă spre dezbatere și adoptare Parlamentului României.

În numele inițiatorilor:

Allen Coliban – Senator Uniunea Salvați România

Cornel Zainea – Deputat Uniunea Salvați România

Dan Barna – Deputat Uniunea Salvați România